

등록번호	감사팀-362
등록일자	2025.02.05.
결재일자	2025.02.05.
공개구분	공개

★담당	팀장	사장
박현식	조종배	02/05 노성화

특정감사 결과보고 (2025-001)

2025. 2.



의왕도시공사

감 사 팀

특정감사 결과보고 (2025-001)

의왕시 감사담당관의 옴부즈만 감사의뢰 요청사항 이첩과 관련하여 사실관계 및 위반사항 확인 등의 감사 결과를 보고하고자 합니다.

1. 관련근거

☐ 의왕시 감사담당관-8519호(2024.12.26.) 「옴부즈만 감사의뢰 요청사항 이첩」

「의왕도시공사 신사옥 주민편의시설 주민 의견 수렴 절차 위법성」에 대한 의왕시 옴부즈만(시민고충처리위원회)의 조사 결과(붙임) 중 아래의 사항에 대하여 자체감사를 실시한 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 감사사항: 의왕도시공사 임직원에 대한 감사의뢰의 건

☐ 감사팀-89호(2025.01.07.) 「특정감사 실시계획 (2025-001)」

2. 감사개요

☐ 감사사항 : 의왕도시공사 임직원에 대한 옴부즈만 감사의뢰 건

☐ 감사대상 : 경영사업본부장 문병기

☐ 감사기간 : 2025. 1. 8.(수) ~ 1. 27.(월)

☐ 감 사 반 : 감사팀장 외 담당자 2인

☐ 감사방법 : 서면 및 실지감사

3. 감사결과

☐ 임직원행동강령 제21조의2 제2호 및 제5호 등 위반사항 없음

○ '주의' 요구

4. 감사내용

□ 사건경위

- 의왕시 기획예산담당관은 지난 2024년 9월 의왕도시공사 신사옥 1층 주민편의시설 설치 관련 주민 의견을 묻는 설문조사를 실시함
- 이후, 의왕시의회 시의원은 위 설문조사에 문제점이 있음을 주장하며 행정안전부에서 운영하고 있는 주민e직접 누리집을 통한 설문조사(의왕시 거주자)를 실시하였는데,
- 2024. 9. 8. 도시공사 경영사업본부장 문병기 상임이사는 도시공사 간부급 카톡방에 아래와 같은 메시지를 올렸고 일부 직원에게 전파됨

긴급전달사항입니다. 공사사옥 1층에 카페(시방침)vs(일부시민) 오늘밤 12시까지 투표입니다. 현재 45대67로 공유주방이 우위입니다. 공사사옥에 공유주방이 설치되면 음식조래냄새와 바퀴벌레가 번식되어 공사사옥의 이미지가 훼손됩니다. 의왕주소를 둔 전직원에게 개별연락 취하여 반드시 카페에 투표하시고 팀장님들은 월요일 개별보고 바랍니다. 과거 공사사옥 반대에 직원들이 나선만큼 우리 회사의 자존감은 우리가 만드는 것입니다.

□ 중점사항

- 「임직원행동강령시행내규」 제21조의2 제2호 및 제5호 위반여부

제21조의2(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다.

2. 직무관련 임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위
5. 그 밖의 직무관련자, 직무관련임직원, 자신이 소속된 기관에 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위

□ 사실관계

- 문병기 본부장은 2024. 9. 8. 15시경 주민대표 시민으로부터 설문 조사 투표가 실시 중인 사실을 인지한 후,
- 의왕도시공사 간부급(팀장, 처장, 본부장) 카톡방에 해당내용을 게시 하며 홍보전산팀장, 개발사업처장, 개발사업본부장과 함께 설문 조사 투표 참여를 독려하였음
- 최초 간부급 단톡방 투표 독려 시점은 공유주방 45표, 주민센터 67표인 시점으로 확인
- 카카오톡 메시지 내용의 팀장들 개별보고는 실제 이뤄지지 않음
- 확인서를 통한 조사결과, 문병기 본부장은 위 사실에 대해 시민의 타당하고 적정한 민원에 적극 응대할 책임과 자격이 있다고 생각 하였으며, 개별적인 지시에 의한 사익 목적이 아닌 의왕도시공사 임원으로서 의무를 다하고 권리를 행한 것이라는 주장

□ 종합의견

- 문병기 본부장이 간부급 카톡방에 투표 관련 메시지를 올린 행위가 「임직원행동강령시행내규」 제21조의2 제2호 및 제5호를 위반한 투표강요 행위 및 부당한 지시에 해당하는지 여부에 대해,
- 「임직원행동강령시행내규」 제21조의2는 「공무원행동강령」 제13조의3과 동일한 내용으로 구성된 바,
 - 「공무원행동강령」 제13조의3 제2호 및 제5호

제 13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)

2. 직무관련공무원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위
5. 그 밖의 직무관련자, 직무관련공무원, 공무원 자신이 소속된 기관의 소속 기관 또는 산하기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위

- 국민권익위원회에서 발간한 '2025년 공무원 행동강령 업무편람' 및 법률자문 결과를 토대로 '직무권한 등을 행사한 부당 행위'에 대한 구체적인 내용 해설을 살펴보면,
- 행동강령상의 '직무권한 등을 행사한 부당 행위'란, 자신의 직무 권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 이용하여 부당하게 자신의 이익을 추구하거나, 직무관련자, 직무 관련 임직원, 하급기관 등에게 부당하게 불이익을 주는 행위로써, 소위 '갑질'을 의미함
- 따라서, 위 사건에서 문병기 본부장의 투표 독려는 개인의 자유 및 익명이 보장되는 설문조사에 대한 통제 행위가 될 수 없는 바, 투표권에 대한 자유로운 의사결정을 제약했다고 보기 어렵고, 개인의 이익을 추구하거나 특정 직원들에게 불이익을 준 것이 아니므로, 부당한 지시·요구 또는 제한이라고 볼 수 없어 「임직원 행동강령시행내규」 제21조의2 제2호 및 제5호를 위반한 사항이 없다고 판단함
- 다만, 향후 위반 소지가 있는 행위 방지를 위해 '주의' 요구

5. 향후계획

☐ 감사결과 경영공시 및 공공감사정보시스템 등록.

붙임 1. 확인서 1부.
2. 법률자문 회신자료 4부. 끝.